

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3065/2537

นางดว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญนครวั

งพร อา
แท่งพันธ์
พัฒนา กับ
พวก

ที่ดินซึ่งโจทก์ฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นนั้นเป็นของบุคคลภายนอก โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสองเปิดทางจำเป็น ดังกล่าว

อำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน แม้คู่ความจะมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบใน ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ตาม ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันเปิดทางจำเป็นบน ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๓๕๖ มีความกว้าง ๒ เมตร ยาวประมาณ ๑๕ เมตร ตามแผนที่ท้ายฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่า เส้นทางตามฟ้องมิใช่เป็นทางจำเป็น ของที่ดินของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเปิดทางจำเป็นในที่ดินโฉนด เลขที่ ๓๓๕๖

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๓๕๖ ตำบลไผ่งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก ไร่ที่ดินของจำเลยที่ ๒ ไม่ แต่เป็นที่ดินของนางสาวนิตยา หย่อง ประเสริฐ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๔ จนกระทั่งวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้ขาย ให้แก่ นายประวิทย์ ทิพมาสน์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังนั้นโจทก์จึง ไม่มีอำนาจฟ้อง บังคับให้จำเลยทั้งสองเปิดทางจำเป็นบนที่ดิน ของบุคคลอื่นได้ ปัญหาอำนาจฟ้องเป็น ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความจะมีได้ ยกขึ้นว่ากัน มาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ตาม ศาลฎีกาก็มีอำนาจ หยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกา ไม่เห็นฟ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ดุสิต เพชรปลูก-เสมอ อินทระศักดิ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>